# 湘潭高新区湖南XXX汽车部件有限公司“10·12”机械伤害事故调查报告

2024年10月12日3时28分许，湘潭高新区湖南XXX汽车部件有限公司的36工位环形发泡生产线在进行取模作业时发生一起机械伤害事故，造成一人死亡，直接经济损失约102.6万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告与调查处理条例》等法律法规的规定，经湘潭市人民政府批准，于2024年10月17日组成由市应急管理局牵头，湘潭高新区管委会，市公安局、市总工会为成员单位的事故调查组。同时，邀请市纪委监委介入事故调查工作，列席事故调查组成立会议，适时成立追责问责审查调查组，在事故调查组调查的基础上启动问责调查，并对事故调查组的工作进行监督。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和综合分析，查清了事故发生经过、原因，认定了事故性质和责任，提出了对责任者和责任单位的处理意见，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施和整改建议。

事故调查组认定，湘潭高新区湖南XXX汽车部件有限公司

“10·12”机械伤害事故是一起因作业人员违章作业及生产经营单位履行生产安全主体责任不到位而造成的一般生产安全责任事故。

## 一、事故有关情况

### （一）事故相关单位情况

#### 1.湖南XXX汽车部件有限公司概况

湖南XXX汽车部件有限公司成立于2018年6月11日，系有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：张X慈（注册资本壹仟陆佰万元整，统一社会信用代码91430300MA4PMDXXXX，注册住所位于湘潭市高新区XX路XX号）。经营范围包括：汽车零部件、汽车内饰件的加工、销售及技术服务等（上述经营项目均不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2023年3月16日，总公司沈阳XXX汽车部件制造有限公司（湖南XXX汽车部件有限公司、柳州XXX汽车部件制造有限公司均为旗下独立法人子公司）印发了《关于宋X海同志的人事任命决定》（总经办字〔2023〕0305号），任命宋X海为湖南XXX汽车部件有限公司（以下简称“湖南XXX公司”）总经理，主持湖南XXX公司全面工作。

#### （1）安全生产管理情况

湖南XXX公司现有员工169人（正式员工51人，劳务派遣工118人），内设生产部、人事部、质量部等部门，生产部和人事部的主要负责人分别是曾X东，殷X武。湖南XXX公司的安全

生产工作由生产部牵头负责，在生产部内部明确了韩X、李X为专职安全员。生产部下设环形生产线、转盘生产线，每条生产线均分别安排了白班、晚班生产班组。事发班组为36工位环形发泡生产线晚班班组，班组长为龙X清，班组成员为陶X坤、刘X强、侯X等14人，陶X坤、刘X强、侯X三人均负责从事取模岗位。

湖南XXX公司制定了《发泡设备操作规程及安全作业指导书》《取模岗位安全操作规程》《安全员岗位职责》《班组长与工艺工程师工作职责》等安全生产规章制度和操作规程，并于2023年11月组织开展了“双预防”机制建设工作。该公司每周由宋X海牵头，组织曾X东、韩X、李X等定期开展了生产现场安全隐患排查整治工作，建立了隐患排查台账，针对排查出的隐患问题进行了通报并落实了考核奖惩措施。

湖南XXX公司每天由曾X东组织全体员工落实岗前教育培训，安排当天生产任务，强调安全注意事项。陶X坤正式上岗前，湖南XXX公司对其开展了口头安全教育，但没有严格按照有关法律法规要求建立陶X坤的安全培训教育档案。2024年9月25日，龙X清就岗位操作流程、岗位操作安全规范等内容对陶X坤进行了取模岗位入职安全技能培训及现场实操考核，经曾X东审批后同意陶X坤上岗作业。

**（2）合同签订情况**

2024年1月3日，湖南XXX公司和湖南XX人力资源服务有

限公司签订了《劳务派遣合同》（协议期限：2024年1月1日-12月31日），明确了合作事项，被派遣劳动者劳动保护、劳动条件和职业危害防护[1]，工伤事故处理等内容，约定湖南XXX公司按照100元/人/月的标准向湖南XX人力资源服务有限公司支付劳务派遣服务费，被派遣劳动者工资待遇（含工伤保险、住宿补贴等）由湖南XX人力资源服务有限公司代为发放。

**（3）事发设备情况**

2013年，柳州XXX汽车部件制造有限公司从中山XXXX设备有限公司购入36工位环形发泡生产线（以下简称“环形线”），并于2013年7月左右正式投入使用，主要用于生产汽车座椅聚氨酯产品。2018年9月，湖南XXX公司正式投产运营后，将该环形线从柳州XXX汽车部件制造有限公司整体搬迁至湖南XXX公司发泡车间的西南侧，环形线由湖南XXX公司自行安装调试。2019年底，因防护门（靠环形线传动区域）离取模岗位的作业区域很近，被湖南XXX公司安排拆除只剩门框（图1、图2所示）。因时间久远，加上湖南XXX公司人员流动性大，无法确定此防护门被安排拆除时的具体情况。

---

[1]《劳务派遣合同》（甲方：湖南XXX公司；乙方：湖南XX人力资源服务有限公司）：6-1 甲方应当根据国家有关法律、法规，建立、健全安全生产制度，完善生产条件，确保安全生产；乙方被派遣劳动者应当严格遵守甲方的劳动安全制度，严禁违章作业，防止劳动过程中的事故，减少职业危害；

6-2 甲方应当根据岗位生产需要，按照国家有关劳动安全、卫生规定为被派遣劳动者配备必要的安全防护措施，发放必要的劳动工具；

6-3 甲方应当根据国家有关法律、法规的要求，根据每个岗位的实际情况，提供符合法律、法规、岗位要求的生产工具与劳动条件；

6-4 甲乙双方应当共同负责教育被派遣劳动者遵守国家和甲方相关的劳动安全制度，妥善保管甲方发放的劳动用具。



图1



图2

环形线周长约76.3米，由36个模架组成，模架内尺寸2100x1000x450mm，上下模台距离380mm，台车模台距离2200mm。该生产线通过18组电机减速机驱动系统运行，运行节拍为11.4分钟/圈，事发时的台车运行速度约7.2米/分钟，生产工艺流程依次为浇注准备、浇注、闭模、熟化、开模、取模、清模、挂附件，摆钢丝等，环形线在日常使用过程中除正常维修保养之外一切正常。

**2.湖南XX人力资源服务有限公司概况**

湖南XX人力资源服务有限公司（以下简称“XX人力公司”）成立于2017年3月28日，系有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：黄X倩，公司日常全面工作由总经理刘X实际主持（统一社会信用代码91430321MA4LGWXXXX，注册资本贰佰万元整，注册住所位于湘潭经开区和平街道XX路XX号XXXX中心1号楼2楼东头006室）。经营范围包括：人力资源外包服务、职

业中介服务、企业管理服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。该公司具有《劳务派遣经营许可证》（编号：湘C04X，有效期限：2023年7月20日-2026年7月19日）和《人力资源服务许可证》（编号：（湘）人服证字〔2019〕第03020006XX号，有效期限：长期）。

2020年左右，周X1进入XX人力公司并被刘X口头任命为驻厂经理。周X1主要负责代表XX人力公司常驻湖南XXX公司招聘劳务派遣作业人员，开展相关人力资源管理工作，每月定期从XX人力公司获取业务提成。2024年6月左右，周X1委托其侄儿周X2临时负责协助开展在湖南XXX公司的人力资源管理工作，周X2未与XX人力公司签订劳动合同，也未从周X1和XX人力公司领取劳动报酬。截至事故发生前，XX人力公司共招聘54名劳务派遣人员在湖南XXX公司从事一线岗位工作。

**（1）安全生产管理情况**

XX人力公司现有正式员工7人，内设财务部、业务部和行政部，刘X牵头负责本公司安全生产工作。公司制定了《员工安全生产责任书》。

**（2）陶X坤招聘情况**

2024年9月17日，陶X坤通过XX人力公司求职，XX人力公司招工员郭X秀向其推荐了湖南XXX公司取模工岗位一职，双方初步达成一致。根据XX人力公司通知，陶X坤于9月18日前往湖南XXX公司了解工作环境，周X2根据周X1的委托对陶X坤

进行了接洽并安排至环形线班组实地了解取模工工作环境，就入职安全注意事项进行了口头提醒，陶X坤表示其愿意入职。周X2要求陶X坤于9月19日7时30分前来湖南XXX公司报到，并将陶X坤愿意入职的实际情况报告了周X1、殷X武。

9月19日7时30分许，陶X坤未如期到湖南XXX公司报到，周X2便将陶X坤未入职的消息报告了周X1。同时，周X1将陶X坤未入职的消息向郭X秀进行了反馈。8时20分许，陶X坤来到湖南XXX公司向周X2申请入职，周X2便将陶X坤安排至龙X清所在的环形线班组入职并先跟班学习。陶X坤正式入职后，周X2未将陶X坤迟到入职的消息反馈给周X1和XX人力公司，XX人力公司就没有给陶X坤办理入职手续，签订劳动合同和购买工伤保险。根据湖南XXX公司的安排，陶X坤于9月19日-9月30日上白班，10月开始上晚班。

**3.死者基本情况**

陶X坤，男，身份证号码430321197103O5XXXX，殁年53岁。2024年9月19日正式进入湖南XXX公司上岗入职并从事取模工工作，未与XX人力公司签订正式劳动合同。

## 二、事故发生经过及应急处置情况

### （一）事故发生经过

2024年10月11日20时，陶X坤、侯X、刘X强等进入湖南XXX公司准备晚班作业。10月12日3时28分许，陶X坤在环形线进行取模作业时发现一产品从模具内脱落至地面，并被台

车上的锁模钩带入模具与工位挡板之间（间隔约10厘米）。陶X坤见状便违规进入环形区域准备蹲下捡拾掉落的产品，刘X强看见后立马呼喊制止，话音刚落，陶X坤就被随着32#台车运行的锁模钩带入模具与工位挡板之间的夹缝，上半身被卡在夹缝中，身体呈侧卧状态，头部朝西侧，口鼻内有少许血迹。

**（二）应急处置情况**

刘X强看到事故发生后一边大声呼喊求救，一边拉动取模岗位上的急停线，侯X见状后立即按下了急停阀，环形线立即停止运行并启动了声光报警。龙X清听见环形线设备的报警声后立刻赶到事发现场，于3时30分先后拨打了119、120，并组织现场的工友们拆除取模工位的挡板和踏板，试图将陶X坤救出未果。3时40分，龙X清在现场拨打了110。3时51分许，120、110和119消防救援人员先后赶至事故现场。3时58分许，119消防救援人员将陶X坤从环形线内救出，120对陶X坤进行了医疗急救。4时30分许，陶X坤因伤势过重，经120医疗救护人员抢救无效当场宣告其死亡。

**（三）事故信息接报及响应情况**

2024年10月12日3时34分许，龙X清在事故现场通过电话向何X报告了事故情况。3时35分，事故现场的转盘线长胡采波通过电话向曾X东报告了事故情况。3时36分，曾X东通过电话将事故情况如实向宋X海报告。随即，宋X海将事故情况通报周X2，周X2于3时40分许将事故情况报告周X1。3时50

分许，宋X海、何伟、曾X东先后赶至事故现场组织并配合政府部门开展应急救援工作。4时01分许，周X2通过电话将事故情况报告了XX人力公司刘X。5时08分，宋X海向湘潭高新区安监局如实报告了事故情况。

10月12日4时38分许，120将事故情况通报市应急指挥中心，市应急指挥中心立即将事故情况报市委、市政府，通报市委网信办，调度市卫健委、119、湘潭高新区安监局核实情况。市应急部门主要负责人带队迅速赶往事故现场进行调查指导处置，同时报省应急管理厅。

**（四）善后处置情况**

2024年10月14日，XX人力公司组织相关单位与陶X坤家属进行了事故善后协调工作，经双方协商一致签订了《人民调解协议书》，由XX人力公司一次性赔偿陶X坤家属99.8万元，事故善后至此结束。

**（五）事故应急处置评估情况**

事故发生后，市应急、公安和湘潭高新区、120、119根据自身职责对事故处置到位。湖南XXX公司如实向政府部门报告了事故情况，迅速组织对事故开展了应急处置工作。

**三、事故原因分析**

**（一）直接原因分析**

**违章作业：**陶X坤在进行取模作业过程中，违反本单位制定

的《取模岗位安全操作规程》[2]和《设备操作规程及安全作业指导书》[3]，在环形线运转时违规进入环形区域并捡拾从台车掉落的F57汽车座椅聚氨酯产品，不慎被32#台车的锁模钩带入模具与工位挡板之间的夹缝内受重伤死亡。

**（二）间接原因分析**

**1.湖南XXX公司履行安全生产主体责任存在的问题**

**（1）督促从业人员严格执行本单位的安全操作规程不到位**[4]。未严格督促陶X坤执行本单位制定的《取模岗位安全操作规程》《设备操作规程及安全作业指导书》；

**（2）安全隐患排查不到位。**未排查出拆除环形线防护门不符合国家或行业标准的安全隐患[5]；

---

[2] 《取模岗位安全操作规程》：7.设备运转时，如有产品或工具及物件掉入产线中，严禁直接弯腰捡，如需捡起，必须先拉下急停拉线或红色急停开关。

8.在设备运转时，严禁进入传动区域，以免发生机械伤害。

[3] 《设备操作规程及安全作业指导书》：步骤8.安全注意事项：设备运转过程中严禁人员进入设备运转区域和机器人工作区域。

重点关注点 三、禁止在设备运行中，人员进入环形线区域、或机器人工作区域。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。生产经营单位应当关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，加强对从业人员的心理疏导、精神慰藉，严格落实岗位安全生产责任，防范从业人员行为异常导致事故发生。

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立安全风险分级管控制度，按照安全风险分级采取相应的管控措施。生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

《中华人民共和国安全生产法》第十一条：国务院有关部门应当按照保障安全生产的要求，依法及时制定有关的国家标准或者行业标准，并根据科技进步和经济发展适时修订。生产经营单位必须执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准。

《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置的设计与制造一般要求》（GB/T 8196-2018）6.2 不同防护装置的组合或防护装置与其他装置的组合：有时候需要组合使用不同类型的防护装置。例如：如果机器有若干危险区，且在运行期间需要进入其中的一个危险区，则防护装置可以由一个固定式防护装置与一个联锁的活动式防护装置组成；如果用围栏防止进入机器的危险区，则通常需要采用联锁门来提供安全入口。同样，有时也要求组合使用保护装置和防护装置。

**（3）对被派遣劳动者培训教育不到位。**未严格按照相关法律法规的要求对陶X坤开展安全教育并建立培训档案[6]；

**（4）对劳务派遣单位管理不到位[7]。**未严格按照《劳务派遣合同》的约定，督促XX公司及时给陶X坤办理人员档案、劳动合同和购买工伤保险等入职手续。

**2.XX公司对劳务派遣人员招聘管理不到位。**劳务派遣用工招聘管理不规范，未按照公司要求与陶X坤签订《求职应聘登记表》，未严格按照《劳务派遣合同》的约定，及时给陶X坤办理人员档案、劳动合同和购买工伤保险[8]等入职手续。

## 四、相关部门履职情况

湘潭高新区安全生产监管局（以下简称“湘潭高新区安监局”）制定了《2024年度安全生产检查计划》，将湖南XXX公

---

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

《生产经营单位安全培训规定》（国家安全生产监督管理总局第3号令，2015年修订版）第十二条：加工、制造业等生产单位的其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。生产经营单位应当根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。第十三条：生产经营单位新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。

[7] 《劳务派遣合同》（甲方：湖南XXX公司；乙方：湖南XX人力资源服务有限公司）：9-3乙方全面负责被派遣劳务人员的劳务用工管理、劳务纠纷处理与社保办理，处理涉及劳动关系的所有事宜，与劳务派遣人员签订劳动合同，并且提供给甲方备案；

9-4乙方负责劳务派遣人员的日常生活、工作的协调处理工作；负责劳务派遣人员档案管理，负责建立、接转劳务派遣人员档案。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第五十一条　生产经营单位必须依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费。第五十二条　生产经营单位与从业人员订立的劳动合同，应当载明有关保障从业人员劳动安全、防止职业危害的事项，以及依法为从业人员办理工伤保险的事项。

司列为一般检查单位名单，按计划对湖南XXX公司开展了安全检查。同时，为督促辖区企业严格落实安全生产主体责任，帮助企业深入排查整治安全生产问题和隐患，湘潭高新区安监局通过政府购买服务的方式于2024年3月和湖南XXXX安全评价有限公司（以下简称“湖南XX安评公司”）签订了《安全技术服务合同》[9]，双方约定：湖南XX安评公司负责安排相关专业技术人员在湘潭高新区安监局的组织下，对湘潭高新区开展安全专项整治、重点项目安全审查、安全咨询等安全技术服务工作及负责检查园区企业安全隐患，对发现的安全隐患提出整改对策措施，形成安全生产问题隐患清单，拟定交办意见并形成复查意见。3月5日，湘潭高新区安监局组织区创业服务中心、湖南XX安评公司等对湖南XXX公司开展了复工复产安全生产检查，发现存在灭火器缺失，部分疏散指示灯被货架遮挡，安全通道被货物堵塞占用和配电房内堆放可燃物等4处安全生产问题隐患（未排查出防护门缺失的安全隐患），并下达了《安全生产问题隐患交办函》（潭高安办函〔2024〕2号）。湖南XXX公司于3月30日将整改落实情况上报湘潭高新区安监局。4月11日，湘潭高新区安监局组

[9]《安全技术服务合同》（甲方：湘潭高新区安监局；乙方：湖南XXXX公司）第五条　乙方责任：1.负责安排合同约定的专业技术人员为甲方开展安全技术服务，服从甲方的工作安排，协助甲方严格贯彻落实省、市、区应急管理部门关于安全生产文件、会议精神和相关工作要求；2.严格按照国家现行的法律法规、标准规范及年度监督检查计划，隐患排查计划要求对园区企业进行隐患排查治理，编制安全检查表，如实汇总上报企业安全隐患检查情况，并将安全隐患检查情况每周五书面上报甲方，乙方对检查意见的规范性负责；3.协助甲方督促园区企业进行隐患排查治理，出具隐患排查整改建议或方案；4.乙方负责派遣的工作人员、技术人员的就餐费用、交通费用，以及节假日临时性加班费用等；5.乙方必须严格按照国家有关法律法规规定为派遣的工作人员、技术人员购买社会保险和支付薪酬，如产生劳资纠纷由乙方负责；6.乙方负责派遣的工作人员、技术人员的人身安全责任。在本合同履行期间，因乙方的原因，发生的民事、刑事、安全事故等由乙方负责，由此给甲方造成的损失，乙方应予以赔偿。

司列为一般检查单位名单，按计划对湖南XXX公司开展了安全检查。同时，为督促辖区企业严格落实安全生产主体责任，帮助企业深入排查整治安全生产问题和隐患，湘潭高新区安监局通过政府购买服务的方式于2024年3月和湖南XXXX安全评价有限公司（以下简称“湖南XX安评公司”）签订了《安全技术服务合同》[9]，双方约定：湖南XX安评公司负责安排相关专业技术人员在湘潭高新区安监局的组织下，对湘潭高新区开展安全专项整治、重点项目安全审查、安全咨询等安全技术服务工作及负责检查园区企业安全隐患，对发现的安全隐患提出整改对策措施，形成安全生产问题隐患清单，拟定交办意见并形成复查意见。3月5日，湘潭高新区安监局组织区创业服务中心、湖南XX安评公司等对湖南XXX公司开展了复工复产安全生产检查，发现存在灭火器缺失，部分疏散指示灯被货架遮挡，安全通道被货物堵塞占用和配电房内堆放可燃物等4处安全生产问题隐患（未排查出防护门缺失的安全隐患），并下达了《安全生产问题隐患交办函》（潭高安办函〔2024〕2号）。湖南XXX公司于3月30日将整改落实情况上报湘潭高新区安监局。4月11日，湘潭高新区安监局组

[9]《安全技术服务合同》（甲方：湘潭高新区安监局；乙方：湖南XXXX公司）第五条　乙方责任：1.负责安排合同约定的专业技术人员为甲方开展安全技术服务，服从甲方的工作安排，协助甲方严格贯彻落实省、市、区应急管理部门关于安全生产文件、会议精神和相关工作要求；2.严格按照国家现行的法律法规、标准规范及年度监督检查计划，隐患排查计划要求对园区企业进行隐患排查治理，编制安全检查表，如实汇总上报企业安全隐患检查情况，并将安全隐患检查情况每周五书面上报甲方，乙方对检查意见的规范性负责；3.协助甲方督促园区企业进行隐患排查治理，出具隐患排查整改建议或方案；4.乙方负责派遣的工作人员、技术人员的就餐费用、交通费用，以及节假日临时性加班费用等；5.乙方必须严格按照国家有关法律法规规定为派遣的工作人员、技术人员购买社会保险和支付薪酬，如产生劳资纠纷由乙方负责；6.乙方负责派遣的工作人员、技术人员的人身安全责任。在本合同履行期间，因乙方的原因，发生的民事、刑事、安全事故等由乙方负责，由此给甲方造成的损失，乙方应予以赔偿。

织湖南XX安评公司的相关专家，按照月度检查计划，对该公司进行计划检查（未排查出防护门缺失的安全隐患），并对复工复产交办的问题进行现场核实，确认交办的安全问题整改到位。

**五、有关责任人员和责任单位的处理建议**

**（一）依法不再追究责任人员**

陶X坤，男，XX公司取模工。陶X坤在湖南XXX公司环形线进行取模作业过程中，违反本湖南XXX公司制定的《取模岗位安全操作规程》《设备操作规程及安全作业指导书》，在环形线运转时违规进入环形区域捡拾从台车掉落的F57汽车座椅聚氨酯产品，不慎被32#台车的锁模钩带入模具与工位挡板之间的夹缝内，受重伤死亡。对该起事故应负责任，鉴于其在事故中死亡，依法不再追究责任。

**（二）对事故有关责任单位和责任人员的行政处罚建议**

1. 湖南XXX公司未督促陶X坤严格执行本单位制定的《取模岗位安全操作规程》《设备操作规程及安全作业指导书》，未采取有效措施，及时发现并消除拆除环形线防护门不符合国家或行业标准的安全隐患。其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第四十四条、第四十一条之规定，系该起事故的责任单位。建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

2. 宋X海，男，湖南XXX公司总经理，全面负责湖南XXX公司安全生产工作。督促、检查本单位的安全生产工作不到位，未采取有效措施督促公司安全管理人员及时发现并消除拆除环

形线防护门不符合国家或行业标准的生产安全事故隐患，其行为涉嫌违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条[10]之规定，对该起事故负主要负责人责任。建议由湘潭市应急管理局依法调查处理。

**（三）建议生产经营单位内部处理的人员**

1. 龙 X 清，男，湖南 XXX 公司环形线班组长。检查环形线的安全生产状况落实不到位，未采取有效措施发现并消除环形线防护门缺失的生产安全事故隐患，未及时制止和纠正陶 X 坤违规进入环形区域的行为，履行班组长职责不到位。对该起事故应负主要责任，建议湖南 XXX 公司依据公司有关规定进行处理。

2. 曾 X 东，男，湖南 XXX 公司生产经理。检查环形线的安全生产状况落实不到位，未采取有效措施发现并消除环形线防护门缺失的生产安全事故隐患，未督促相关人员如实记录陶 X 坤安全教育培训情况并建立安全培训教育档案，履行安全生产管理人员职责不到位。对该起事故应负重要责任，建议湖南 XXX 公司依据公司有关规定进行处理。

3. 殷 X 武，女，湖南 XXX 公司人事部主要负责人。对劳务派遣人员管理不到位，未及时督促 XX 公司给陶 X 坤办理人员档案、劳动合同和购买工伤保险等入职手续，未如实记录陶 X 坤“三级

[10]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设；（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

安全教育”情况。对该起事故应负重要责任，建议湖南XXX公司依据公司有关规定进行处理。

4.周X1，男，XX人力公司驻厂经理。对劳务派遣人员管理不到位，未及时给陶X坤办理人员档案、劳动合同和购买工伤保险等入职手续。对该起事故应负重要责任，建议XX人力公司依据公司有关规定进行处理。

**（四）其他处理建议**

湖南XX安评公司作为湘潭高新区安监局聘请的第三方专业安全技术服务机构，在对湖南XXX公司进行安全隐患排查过程中未发现环形线防护门缺失的安全隐患，对湖南XXX公司重点部位隐患排查不力，履行《安全技术服务合同》中约定的自身职责不到位，建议湘潭高新区安监局对其进行考核。

**六、事故防范和整改措施建议**

**（一）湖南XXX公司要认真落实企业安全生产主体责任。一是**要通过加强日常安全巡查，强化考核奖惩和安全教育培训等措施，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。**二是**要提升安全管理人员专业素养，依托人防、物防、技防等有效措施，提升企业本质安全水平。同时，进一步持续深化“双预防”机制，及时完善生产设备的安全防护设施，切实将风险挺在隐患之前。**三是**要严格执行依法制定的保障安全生产的国家标准或者行业标准，尤其是安全设备的安装、使用等要符合国家标准或者行业标准。**四是**要加强对劳务派遣单位的日

常管理，建立健全人事管理工作制度，规范企业人事档案管理和人员招聘流程，要严格按照相关法律法规要求对新进员工严格落实“三级安全教育”，如实记录安全生产教育和培训情况并建立安全培训教育档案。

**（二）XX人力公司要进一步提升人力资源服务管理水平。一是**要建立健全人力资源服务管理制度，规范劳务派遣人员招聘流程，严格遵守《劳务派遣合同》的约定，及时为劳务派遣人员办理人员档案、劳动合同和购买工伤保险等入职手续。**二是**要加强与劳务用工单位的紧密配合，加强对劳务人员的日常管理。**三是**要紧密结合劳务派遣人员的工作内容，有针对性的强化安全培训教育工作。

**（三）湘潭高新区安监局要进一步提升监管能力水平。**湘潭高新区安监局要结合此次事故暴露出的问题加强对所聘请的第三方安全技术服务机构督促管理，加强对辖区企业生产经营的重点部位的安全隐患排查力度。同时，湘潭高新区安监局要进一步强化队伍建设，加强人才引进力度，提升安全监管人员业务技能。

湘潭市人民政府事故调查组

2024年12月6日